



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי של מו"ר הגאון הגדול
רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' כ"ד אדר ב' תשפ"ב

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליון 144

פרשת תזריע - החודש

הכשרת הכלים לפסח

נושאי השיעור: הגעלת כלים בכלי מתכות | אם חמץ הוא 'היתרא בלע' או 'איסורא בלע' | הכשרת מחבת 'טפלו' ותבניות של תנור | 'נותן טעם לפגם' בחמץ | נ"ט בר נ"ט בבשר וחלב ובחמץ בפסח | מנהגי אי אכילת אורז וקטניות בפסח | להגיש לאשכנזי לאכול קטניות בפסח

א. כיצד נהגו בכלים שבישלו בהם את הקרבנות

כבר נתבאר שחכמים החמירו באיסור חמץ, וקבעו שחמץ בפסח במשהו, והוא חמור יותר משאר האיסורים שבטלים בנותן טעם. מחמת זה יש בענייני חמץ מנהגים ממנהגים שונים, וכן הלכות שרואים שהחמירו בהם בחמץ יותר משאר איסורים.

היסוד לחלק מההלכות והמנהגים שהחמירו בחמץ הוא כיצד היחס אל החמץ. האם הוא 'היתרא בלע' או 'איסורא בלע'. וזו נקודה חשובה לגבי דיני תערובות של חמץ. שהנה דין הגעלת כלים כתוב בפירוש בתורה לגבי הכלים בהם בושלו בשר הקרבנות (ויקרא ו, כג): "וכלי חרש אשר תבשל בו ישר, ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושוטף במים". והיינו שמלבד קרבן עולה שהוא נשרף כליל לה' כולל כל האיברים, התורה קבעה לכל קרבן מי יכול לאוכלו, היכן יכול לאוכלו, וכמה זמן מהבאת הקרבן ניתן לאוכלו. שהנה בקרבנות הנאכלים לכהנים, כגון ב'קדשי קדשים' כחטאת ואשם, שהכהנים הזכרים בלבד מותרים לאכול, וב'קדשים קלים' שהכהנים, וכן נשותיהם ובניהם ועבדיהם, אוכלים מזה. וכמו כן יש קדשים קלים שנאכלים לבעלים. וכל יהודי שהוא טהור יכול לאכול מזה. ולגבי מקום אכילת הקרבן, קדשי קדשים נאכלים לפני מן הקלעים, וקדשים קלים נאכלים בכל ירושלים. וכמו כן זמן אכילת הקרבן, שכל הקרבנות זמן אכילתם הוא יום ולילה משחיתת הקרבן. למשל, שחטו את הקרבן ביום ראשון בשעה ששים עשרה בצהרים, מותר לאוכלו עד עלות השחר של יום שני. אכן חכמים במשנה הראשונה במסכת ברכות (כג) אמרו עד חצות, כדי להרחיק את האדם מן העבירה.

ולגבי קרבן פסח זו מחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה (פסחים קכז), אם מן התורה זמן אכילתו הוא עד עלות השחר או עד חצות. וזו מחלוקת לא מוכרעת, גם בראשונים זו מחלוקת כיצד ההלכה. [נפק"מ לעניין זמן אכילת מצה ואכמ"ל].

והנה מלבד קרבן פסח שנאכל צלי, כל הקרבנות אפשר לבשלם. וכשעובר הזמן בו ניתן לאכול את הקרבן, מה שבלוע בתוך הסיר הרי הוא אסור. זה פיגול. כיון שהוא חוץ לזמנו. והסיר שבישלו בו את הקרבן חייב הגעלה. אך אם הסיר הוא חרס אין לו תקנה, שבירתו זו תקנתו. חז"ל אמרו שבכלי חרס 'אינו יוצא מידי דופיו לעולם'. וכמו שכתוב (סנ): "וכלי חרס אשר תבשל בו ישר". אולם אם הסיר הוא ממתכת כתוב בתורה (שם): "ואם בכלי נחושת בושלה ומורק ושוטף במים". ומבארים חז"ל 'מורק' בחמץ ו'שוטף' בצונן. וזו הגעלה.

ב. כלי מדין

לעומת זאת, יש פרשה אחרת בתורה, ארוכה יותר, על הכשרת

הכלים. בפרשת מטות, על כלי מדין. שה' אמר למשה (שמות כח, טז): "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים אחר תאסף אל עמך". ואז הם יצאו למלחמת מדין והרגו כל זכר, כפי שציוה עליהם ה', והיה להם שלל גדול. והם באו אל משה רבינו בשאלה מה ניתן לעשות עם הכלים שלקחו לשלל מהמדינים [הם כמובן לא היו אוכלים בהכשר הבד"ץ...]. וכאן באה הוראה מפורשת מהקב"ה (שם, כא-כג): "זאת חוקת התורה אשר ציוה ה'. אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת. כל דבר אשר יבוא באש תעבירו באש וטהר אך במי נדה יתחטא". דהיינו מי אפר פרה אדומה [הם שבימינו אין לנו את זה]: "וכל אשר לא יבוא באש תעבירו במים".

חז"ל לומדים מהפסוקים הללו, שכל כלי 'כתשמישו כן הכשרו'. כלי שמשמשים בו על ידי אש כגון שיפודים ואסכלאות, הכשרתם הוא על ידי ליבון באש. לעומת זאת, סירים שמבשלים בהם במים, הכשרתם הוא במים רותחים.

ג. 'היתרא בלע' או 'איסורא בלע'

הנה בגמרא במסכת עבודה זרה (עה): איתא ברייתא, לגבי אדם שרכש כלים מגוי, ששיפודים ואסכלאות מלבנם באור. 'שיפוד' הוא ששמים עליו את הבשר וצולים. ולגבי 'אסכלא' יש כמה דעות, ובפשיטות היא כמין רשת שעליה מניחים את הדברים שרוצים לקלות או לצלות. והכשרם הוא על ידי ליבון באש, כמו שימושם. והגמרא מקשה על כך, שבמקום אחר כתוב בברייתא, ששיפודים ואסכלאות שהשתמשו בהם לקרבן, ועבר זמן אכילת הקרבן והבלוע הופך להיות פיגול, מגעילן ברותחין. אם כן רואים שלא צריך ללבן באור.

והגמרא מיישבת תשובה שהיא משמעותית מאד לדיני פסח, שבשיפודים ואסכלאות שהיו בשימוש שאצל גוי, הלא בשעת הבליעה הם בלעו איסור, 'איסורא בלע', וכיון שכך צריך ללבן באור, מה שאין כן בשיפודים ואסכלאות שהשתמשו בהם לקרבן, הלא בשעה שבלעו היה זה בהיתר, הקרבן היה מותר באכילה - 'היתרא בלע', ולכן די בהגעלה ברותחין.

ד. חמץ הבלוע בכלים הוא 'היתרא בלע' או 'איסורא בלע'

והנידון הוא כיצד הוא הייחס לאיסור חמץ הבלוע בכלים, האם הוא 'היתרא בלע' או 'איסורא בלע'. שהנה הרי"ף (עבודה זרה ח ע"ב בדפי הרי"ף) והרא"ש (פ"ב לפסחים סימן ז) פוסקים בעניין שיפודים ואסכלאות של חמץ שמלבן באור, ובפשיטות נראה שסוברים שחמץ נחשב לאיסורא בלע. אך אין הכרח לזה, משום שאפשר ושיפודים ואסכלאות של חמץ דוקא בהם החמירו. והראשונים כותבים כמה סיבות לומר כן. אאמ"ר מרן זצוק"ל בספר חזון עובדיה על הגדה של פסח מביא כמה שיטות בזה. שיש ראשונים הסוברים שחמץ נחשב לאיסורא בלע משום שחמץ



שמו עליו. מאידך יש ראשונים הסוברים שחמץ נחשב להיתרא בלע.

יסוד המחלוקת הוא, שהנה יש הבדל גדול בין נבילות וטריפות לקרבן. בנבילות וטריפות זה מתחילה ועד סוף זה איסור, ועל כן בליעתם בכלים הוא 'איסורא בלע', ואילו בקרבן הוא 'היתרא בלע', בתחילה הוא היה קודש וצריך לאוכלו בטהרה והוא היתר, אולם לאחר מכן כשעבר הזמן זה הפך להיות איסור. כבר אינו 'קודש'. לעומת זאת חמץ, אינו דומה לגמרי לקרבן, משום שאמנם קודם הפסח החמץ מותר, אבל כשנכנס זמן האיסור, הוא לא משנה את שמו, הוא עדיין נקרא 'חמץ', הוא עבר הבדל 'הלכת' אבל במהותו הוא אותו דבר שהיה קודם לכן. מה שאין כן בקרבן ההבדל הוא קיצוני מאד, בתחילה שמו 'קודש', ואילו לאחר מכן הופך שמו להיות 'ותר'.

אשר על כן יש ראשונים שדימו את החמץ לקרבן והיתירא בלע, אולם יש ראשונים הסוברים שכיון שהחמץ עדיין שמו עליו גם בזמן האיסור אם כן הרי שהוא 'איסורא בלע'.

ה. הכשר מחבת ותבניות של תנור לפסח

למעשה בכל הנידון של הכשרת כלים של חמץ הוא תלוי במחלוקת זו. אכן זוהי מחלוקת שאינה מוכרעת לגמרי, אך באופן כללי אנחנו מתייחסים אל החמץ כאל 'איסורא בלע', לכל הפחות לכתחילה. וכל דבר שמכשירים לפסח הייחס אליו כאל כלי הבלוע בנבילות וטריפות. אכן יש יוצא מן הכלל. דוגמא לדבר במחבת שהשתמשו בה בחמץ. ואין הכוונה למחבת 'טפלון', משום שכנראה אין אפשרות להכשירה, מחבת 'טפלון' זו מחבת שאין מטגנים בה עם שמן, וכיון שכך זו בליעה ישירה, ולכתחילה דבר שהוא בליעה ישירה טעון ליבון. מחבת 'טפלון' אם יעשה לה ליבון היא כבר לא ראויה לשימוש. כמו כן תבניות שיש בתוך התנורים, שנועדו לאפייה, הרי זו בליעה ישירה, לא מבשלים עם רוטב בתבניות ואם ילבן את התבניות הללו הן כבר לא יהיו ראויות לשימוש והוא הדין ברשת של התנור. כיום רוב האנשים משתמשים בתבניות חד פעמיות.

אך במחבת רגילה משתמשים בה עם שמן, יש דברים שמטגנים אותם עם הרבה שמן. והנה יש מחלוקת אם טיגון הוא כמו בישול, להלכה פוסקים שאם זה טיגון בהרבה שמן ודאי שהוא כבישול. אולם למרות זאת יש הבדל בין טיגון לבישול, שטיגון כמה שמן ששימו ז' לא כמוט גדולה, בדרך כלל לא שמים כל כך הרבה [- מלבד בחנויות פלאפל וכיו"ב], וממילא השמן מתאדה קצת או נשרף, ופעמים יוצא שהבליעה של המחבת היא בליעה ישירה, ולכאורה המחבת טעונה ליבון. והנידון הוא כיצד לדון את המחבת הזו. שהנה מרן בשלחן ערוך פוסק לגבי אדם שקנה מחבת משומשת מגוי, דהיינו שהוא השתמש בה לנבילות וטריפות, שההכשר שלה הוא ליבון באש. אולם בכל זאת לעניין הכשרת המחבת לפסח מועיל הגעלה ולא צריך ליבון, ולכאורה אם הייחס לחמץ שהוא איסורא בלע, מה ההבדל בין מחבת של חמץ למחבת של נבילות וטריפות.

אולם ההבדל הוא פשוט, משום שגם לגבי נבילות וטריפות זו מחלוקת, אלא שמרן פסק להחמיר שצריך ליבון. לעומת זאת לגבי פסח, יש שני צדדים לקולא: צד אחד, שהלא יש מתירים במחבת גם כאשר השתמשו בה בנבילות וטריפות. והצד השני, שאם נאמר שהחמץ הוא היתרא בלע, ממילא הגעלה מועילה בו. ומכיון שהמחלוקת אם היתרא בלע או איסורא בלע, היא לא מוכרעת, ואף אם היתה מוכרעת, יש כאן את שני הצירופים בודאי שאפשר להקל להלכה במחבת לגבי פסח שמספיק לה הגעלה.

ו. נותן טעם לפגם

יש עוד נפקא מינה אם חמץ הוא איסורא בלע או היתרא בלע, והוא במקום שנותן טעם לפגם. ואבאר, הנה 'נותן טעם לפגם' היינו כל כלי שבלע, לאחר שעובר זמן מהבליעה - הטעם הבלוע בתוכו נעשה פגום. כלומר שאין כאן דבר בעין, אלא רק טעם, דבר שהוא בעין אפשר וגם לאחר כמה ימים שהוא התייבש יתן טעם טוב בתבשיל. אבל הטעם הבלוע בתוך דפנות הכלי, נפגם הטעם שלו. יש מחלוקת כמה זמן לוקח לטעם להיות פגום, להלכה אנו נוקטים [- אני מקצר מאד בדברים האלו] 24 שעות, מעת לעת. דוגמא לדבר, אדם שיש בביתו סיר חלבי [- אני ממליץ לכל אחד שבתבניתו יש כלים בשריים וחלביים, שיהיה שינוי ביניהם, כגון שלא ירד באותה צורה או צבע, כי זה יכול להתערבב] ובישל בו בשר, שאם הסיר הוא 'בין יומי' - דהיינו שהשתמש בו לחלב באותו היום, כגון שבבוקר בישל בסיר חלב, ואחר הצהריים בישל בו בשר, אפילו אם הסיר היה שטוף ונקי כראוי, הבשר הזה צריך שישים כנגד הסיר. ובדרך כלל אי אפשר שיהיה בתבשיל כנגד כל הסיר והכל אסור. אבל אם עברו 24 שעות מבישול החלב עד שבישל את הבשר, ממילא הבלוע בתוכו נקרא 'נותן טעם לפגם', וכל מה שהתורה הצריכה הכשרת כלים זה בכלי בן יומו, אמנם הסיר יצטרך הגעלה, אבל בדיעבד מותר לאכול את הבשר.

פעם אירע לי שבא מישוה בשבת בבוקר ואמר שאשתו הכינה את החמץ בסיר חלבי [- אני לא יודע איך קורה דבר כזה...]. שאלתי אותו מתי הפעם

אחרונה שבישלה בו חלב אך היא לא זכרה, זה היה ספק, ואז הוא אמר לי שבחמין היה עוף ולא בשר, ממילא זה דרבנן, ספק דרבנן. ובאמת לפי מה שהבנתי כנראה שהיה יותר מיום אחד מבישול החלב, אולי אפילו יומיים שלושה [- האשה היתה מבולבלת...]. לכן אמרתי לו שאפשר להקל לאכול את החמין. ועל על פנים גלכתחילה חייב להגעיל את הסיר. למרות שהתורה אסרה רק כלי בן יומו, חכמים חייבו להגעיל.

ז. נותן טעם לפגם בחמץ בפסח

והנה לגבי פסח יש בזה מחלוקת, יש אומרים שמכיון שהייחס אל חמץ הוא כאיסורא בלע, ומחמירים בו במשהו, לכן דעת הרמ"א (סימן תמ"ח ס"ה) שאם בישלו בסיר של חמץ אף אם אינו בן יומו, אסור לאכול את התבשיל. כיון שלדעתו נותן טעם לפגם אסור. לעומת זאת הספרדים נוהגים להקל בזה.

פעם אאמור"ר מרן זצוק"ל סיפר בשיעור, שכאשר התגורר בשכונת 'בית ישראל' אירע בבית אחד משכניו שפתאום ביום שישי ערב שבת חול המועד בא בעל והודיע לאשתו שבאים הרבה אורחים בשבת. היא היתה בלחץ, וחשבה איזה סיר גדול צריך בשביל כל האורחים ולקחה בטעות סיר מהארון של החמץ [- דרך אגב, צריך תמיד לסגור את הארון של החמץ, לנעול אותו, ואם אפשר לכתוב שלט בצבע אדום "חמץ" "סכנה" וכיו"ב, כדי שלא יכשלו בו]. והנה ממש אחר הצהרים שמה לב לטעותה, שבישלה בסיר של חמץ. היא רצה לאחד מרבני השכונה ושאלה אותו, הרב פסק לה שהתבשיל אסור באכילה. היא חזרה הביתה ממררת בבכי, מה היא תתן לאורחים?! אאמור"ר ראה אותה ושאל אותה למה היא בוכה, והיא סיפרה לו שכך וכך אירע, ואז הוא אמר לה שהם יכולים לאכול וזה מותר. האשה לא הבינה, הרי הרב פלוני אסר, אבל אאמור"ר אמר לה, 'הוא אמר לך שאסור כנראה כיון שחשב שאת אשכנזיה, אבל אני מכיר אתכם שאתם ספרדים ולספרדים זה מותר'... פעם אאמור"ר אמר בשיעור, שאם אירע אצל האשכנזים שבטעות בישלו אוכל בסיר של חמץ, שלא יזרקו את האוכל אלא יתנו אותו לספרדים, שהרי זה 'בל תשחית'...

הרי לנו שלמרות שבנבילות וטריפות אם זה לא בן יומו זה מותר, אבל בחמץ משום חומרא דחמץ החמירו אף יותר למנהג האשכנזים.

ח. נותן טעם בר נותן טעם

יש דין נוסף לעניין חמץ בפסח, והוא 'נותן טעם בר נותן טעם' [- נ"ט בר נ"ט], וזה דבר מצוי בכל בית. כגון שמבשלים איזה דבר כשר לפסח והכינו אותו בסיר חמץ, למשל יש בתים שמכינים 'מטבוחה' מעגבניות וכו' ואחר הבישול מקפידים אותה, האם מותר לאוכלה בפסח? והמדובר הוא בסיר נקי לחלוטין, וכל המוצרים כשרים למהדרין לפסח [- צריך לשים לב שבאמת הכל כשר, יש למשל אבקות מרק שיש על זה השגחת השר"י אבל הן חמץ. אחד אמר לי שבישל בביתו אבקת מרק, ורק לאחר הבישול שם לב שלא כתוב 'כשר לפסח'... זה מכיל קמח חיטה, חמץ גמור! ה' ירחם] בזה הנידון הוא נותן טעם בר נותן טעם. וזה יהיה תלוי אם חמץ הוא היתרא בלע או איסורא בלע. ואבאר. הנה יש סוגיא שלמה בגמרא חולין (פ"ה) דגים שעלו בקערה אם מותר לאוכלן בכותח. [- הגמרא דנה בעניין דגים, אבל אנחנו הספרדים נוהגים שלא לאכול דגים עם חלב] והיינו אם לקח סיר שבישל בו בבוקר חלב, וניקה אותו כראוי, ובצהריים בישל בסיר תפוח אדמה, האם מותר לאכול את התפוח אדמה עם בשר או לא? [- פעם בא מישוה ושאל אותי דבר כזה, שבישלו תפוחי אדמה בסיר בשרי, והוא אכל מזה אם צריך להמתין שש שעות כדי לאכול חלב? צריך ללמוד קצת הלכות! ודאי שלא צריך לחכות שש שעות, הרי זה פרווה לגמרי! זה שהסיר הוא בשרי זה לא הופך את התפוח אדמה להיות בשרי].

ויש הבדל בזה בין ספרדים לאשכנזים. דהיינו לכולי עלמא זה מותר, רק השאלה אם לכתחילה או בדיעבד. והנידון הוא, שהנה כאשר בישלו בשר בסיר חלבי בן יומו, הכל נאסר מחמת שטעם החלב הבלוע בכלי יוצא ונבלע בבשר, זה נעשה טעם אחד והכל אסור. וכמו כן אם בישל בשר בסיר, והתברר שהסיר בלוע בנבילות וטריפות, הכל נאסר, כי הבלוע נפלט ונבלע בתבשיל. לעומת זאת בבישול של התפוח אדמה, החלב הבלוע בסיר נפלט ונבלע בתפוח אדמה, וזה טעם קלוש, ועדיין הוא היתר, ועכשיו הוא אוכל את התפוח אדמה עם בשר הרי שהבשר נותן טעם בתפוח אדמה, אולי שזה כבר טעם שני, זה נקרא נותן טעם בר נותן טעם. ולהלכה נפסק שנותן טעם בר נותן טעם מותר. השאלה היא אם לכתחילה או בדיעבד. מרן בשלחן ערוך (י"ד סימן ט"ז) כותב לשון בדיעבד שמותר. אבל בבית יוסף הוא כותב בפירוש שמותר לכתחילה לעשות את זה. הרמ"א אוסר לכתחילה ומתיר בדיעבד. ומסביר הש"ך (ס"ט סימן ט"ז) שאם כבר עשה כך מותר לאכול את זה, אבל לכתחילה אין עושים כן.

פעם יהודי אחד כאן ב'הר נוף' עשה חנוכת הבית והזמין אותי, וכשבאתי ראיתי שאשתו היתה יושבת בצד ובוכה, שאלתי אותו מה קרה? הרי היא צריכה לשמוח! ואז הוא אומר לי, אל תשאל איזה בושות היא עשתה לי, עשינו כאן מסיבה והיא אפתה עוגה בתבנית בשרית, שבאותו היום

הכינו בה בשר, ואחר כך הוציאה את העוגה מהתבנית ומרחת עליה קצפת חלבית! שאלתי אותו נו, ומה אמרתם לה? והוא אמר לי שאמר לה שאסור לאכול את העוגה! אמרתי לו, ריבונו של עולם, מה אתם מביישים אותה!? אתם ספרדים וזה מותר לכם, היא עשתה כהוגן! היא צודקת לא אתם! וגם לאשכנזים זה מותר בדיעבד, כך כותב הש"ך, אבל לספרדים מותר אפילו לכתחילה! אמרתי לו תביאו לי אני יברך 'מזונות' ואוכל מהעוגה הזאת.

וזה נ"ט בר נ"ט דהיתרא, החלב בפני עצמו הוא היתר, הבשר בפני עצמו הוא היתר, אך כשהם נותנים טעם אחד בשני זה טעם ראשון ואסור, אבל כשיש דבר שלישי זה טעם שני ומותר. מה שאין כן בנ"ט בר נ"ט דאיסורא, שאם בשלו בסיר נבילות וטריפות אפילו העבירו מסיר לסיר אסור.

ט. נ"ט בר נ"ט בחמץ בפסח

והנידון בחמץ הוא אם הוא נקרא איסורא בלע, וממילא הוא נ"ט בר נ"ט דאיסורא ואסור. כמו סיר שבישלו בו נבילות וטריפות. או שחמץ הוא היתרא בלע, והוא נ"ט בר נ"ט דהיתרא ומותר, כמו סיר שבישלו בו חלב ובישל בו דבר שלישי שמותר לאוכלו עם בשר. יש תשובה עניקית בנושא הזה בשו"ת יביע אומר בכמה מקומות. והוא מצרף כמה סעיפים, קל וחומר אם הסיר שבישלו בו את המטבוחה! לא היה בן יומא, שאז זה גם נותן טעם לפגם וגם נ"ט בר נ"ט. ולספרדים זה מותר.

אני לא כל כך מציע לכם לספר את זה לאישה שלכם היא תגרש אתכם מהבית... היא תגיד לכם מה זה נהייתם רפורמים!? נשים מקפידות מאד בענייני הפסח. אבל אנחנו צריכים לדעת את ההלכה. אלו לא שאלות של מנהגים זו ההלכה. יש בזה מחלוקת הפוסקים, ויש הרבה הלכות שקשורות לזה. אכן מצד שני ישנם מנהגים, למרות שלכאורה מנהג זה לא הלכה, וכולם מודים שזה צריך להיות מותר, אבל יש עדות שנהגו לאסור. ומי שנהג לאסור צריכים להמשיך לאסור, אם זה מנהג אבותיהם צריכים להמשיך את מנהג אבותיהם.

י. אורז הוא קרוב ביותר למיני דגן

ויש דוגמא לדבר מאוד נפוצה. לגבי אכילת אורז וקטניות בפסח. שהנה יש מחלוקת תנאים במשנה במסכת פסחים (פסחים) אם אורז הוא מין דגן או לא, ר' יוחנן בן נורי סובר שהוא מין דגן וחיבים על חימוצו כרת. חכמים חולקים עליו וסוברים שהאורז אינו מין דגן. והמחלוקת הזו היא דוקא לגבי אורז, משום שהוא שונה מאד מכל הדברים. יש מחלוקת לגבי דוחן ודברים אחרים, אבל האורז הוא בדרגה הכי קרובה למיני דגן. משום כך אורז הוא היחיד, שכשהוא מבושל שהתרכך ונדבקו הגרגירים - כמו האורז הרגיל שמכנים [מברכים עליו 'מזונות', למרות שלכאורה אינו מין דגן. וכל הדברים האחרים שהם לא מיני דגן מברכים עליהם 'האדמה'. מאידך גיסא, כיון שאינו מין דגן מברכים עליו 'נפשות'. אכן אם אכל כזית פסטה או עוגה שברכתן 'מזונות' ועל המחיה' ואכל גם אורז, מברך 'על המחיה' ופוסט גם את האורז. יש לו קרובה למיני דגן אבל אינו מין דגן.

יא. בזמן חז"ל אכלו אורז בפסח

בזמן חכמי הגמרא כל עם ישראל היו אוכלים אורז. בגמרא בסוף מסכת פסחים (פסחים) איתא, שיש חיוב בליל הסדר לאכול שני תבשילים, כך תיקנו חכמים, זה מה שאנחנו קוראים 'שלחן עורך', אחרי שאוכלים מצה, מרור וכורך. וצריך לשים לב צריך לאכול שני תבשילים, מספיק אפילו לטעום, אין חיוב כזית בשני התבשילים. זו תקנת חכמים - אך העיקר זה לשים לב לאכול את המצה ומרור וכורך כראוי, זה הכי חשוב]. והגמרא דנה לגבי שני התבשילים הללו שהם זכר לקרבן פסח וזכר לקרבן חגיגה, האם צריך שיהיו שני תבשילים של בשר או לא, וכתוב שם, 'אמר רב הונא אפילו סילקא וארוזא' - 'סילקא' זה תרד, 'ארוזא' זה אורז, כלומר אפילו תרד ואורז. - דרך אגב, יש מחלוקת ראשונים מהו 'אורז', אך המנהג הוא שהאורז של הגמרא הוא מה שכיום אנו מכירים. בתקופת הראשונים האשכנזים היה כל מיני שמות אחרים, בספרי 'הלכה ברורה' (פסחים כח) הבאתי את כל השיטות בנושא הזה]. והנה רב הונא נקט 'תרד ואורז' שהם דוגמא של תבשילים פשוטים שבכל בית אוכלים, שגם בזה יוצאים ידי חובה העיקר שיהיו תבשילים. והגמרא אומרת שרבה הקפיד מאז כל שנה בליל הסדר לאכול תרד ואורז, כיון שפה קדוש של רב הונא הוציא תרד ואורז, אז כך צריך לעשות! והגמרא לומדת שלא חוששים לשיטת רבי יוחנן בן נורי שאורז הוא מין דגן, ומותר לאוכלו בפסח.

יב. תחילת החומרא שלא לאכול אורז בפסח

ואכן בתקופת הראשונים, עד לפני כ-800 שנה, אולי קצת יותר, כל עם ישראל היו אוכלים אורז. המנהג שלא לאכול אורז בפסח התחיל אצל האשכנזים בקהילות מסוימות, זה התחיל בקהילה אחת ועבר לקהילות נוספות. והיו לכך שני סיבות: האחת, בגלל חשש של תערובת חיטים באורז. והסיבה הזאת לא כל כך מצויה כיום, אבל כיון שנהגו נהגו. וגם כיום יש חשש לפעמים של תערובת קמח, צריך לבדוק היכן ארוז את האורז, ואם

היו שם כלים שהשתמשו בהם לקמח. והסיבה השניה, משום שדרך העולם לא לעשות קמח מאורז, אלא לבשלו כמות שהוא, והנה אנשים רגילים בימות השנה לבשל גם חיטה, ויש חשש שמא יבואו עמי הארצות ולא יבדילו בין אורז לחיטה. אנשים יודעים שקמח חיטה זה חמץ אבל גרגרי חיטה אנשים יבואו לטעות - אומר לכם את האמת, כשראיתי את הנימוק הזה התפלאתי, היתכן שיהיה עם הארץ כזה שיחשוב שמותר לבשל חיטה בפסח? והנה הקב"ה יודע מחשבות אדם, באותו יום הקב"ה שלח לי הוכחה שאני טועה, ויש עמי הארצות כאלו. באותו יום היו טלפונים של שאלות בהלכה פה ב'חוה דעת', היה תור ארוך שהמתינו על הקווים וביקשו ממני לענות לכמה שיחות. והנה אישה אחת מספרת, ששכנתה מבשלת חמין לפסח ומניחה בחמין שקית של חיטה! והאשה העירה לה שאולי זה אסור כי אולי חיטה זה חמץ! השכנה הגיבה לה מה את מדברת שטויות!? וכי מה ההבדל בין אורז לחיטה!? והיא התקשרה לשאול מי צודקת. ואז אמרתי לה 'אוי ואבוי, זה חמץ גמור! צריך להכשיר את הכלים! הם אכלו חמץ בפסח!' לצערנו יש עמי הארצות וזו הסיבה שהתחיל המנהג הזה].

יג. מנהגים עם 'מזל'

כתוב: 'הכל תלוי במזל, אפילו ספר תורה שבהיכל' יש מנהגים שיש להם מזל שהתפשטו יותר ויש מנהגים שלא התפשטו. ודוגמא לדבר, אמירת ההלל בראש חודש הוא מנהג שהתחיל בתקופת הגמרא. הגמרא מספרת שב'מחזא' התחילו לומר שם הלל בראש חודש, ורב הגיע לשם והתפלל מאד על כך, הרי חכמים לא התקינו לומר, ואז ראה שהם מדלגים את ההלל והבין שהוא מנהג. והנה כיום אין קהילה הכי קטנה בעם ישראל שאינה אומרת הלל בראש חודש, זה מנהג כללי של כלל ישראל. כמו כן חבטת ערבה בהושענא רבה זה מנהג וכל עם ישראל נוהגים אותו. מאידך יש מנהגים שהתחילו ונפסקו. כל מנהג צריכים לבדוק את שורשו.

יד. עד תקופת הרמ"א נתפשט המנהג שלא לאכול אורז

אכן יש מנהגים טובים, אבל יש מנהגים שלפעמים נוגדים את ההלכה. שמביאים מכשולות וצריך לבטלם. המנהג לאסור אכילת אורז וקטניות בפסח נתייסד על ידי גדולי ישראל תלמידי חכמים גדולים בתקופת הראשונים, הם לא באו לומר שאורז הוא חמץ, אלא באו לגדור גדר שלא לאכול את האורז, מחשש תערובת, או שמא שיבואו לבשל חיטה. והמנהג הזה התפשט ועד תקופת הרמ"א כל האשכנזים נהגו לא לאכול אורז בפסח. וכל מי שבדק בספרי הראשונים רואה שבדורות הקודמים להרמ"א חלק מהראשונים האשכנזים היו אוכלים אורז, זו היתה תקופת התפשטות המנהג בהדרגה.

מרח הבית יוסף כותב שאין מי שחושש למנהגים הללו וזולתי האשכנזים. כלומר שבזמן מרח לא היה דבר כזה שספרדים לא יאכלו אורז בפסח. בדורות שלאחר מכן זה התחיל להתפשט גם אצל הספרדים. לדוגמא, הרוב הגדול של יוצאי מרוקו אינם אוכלים אורז בפסח, אך עדיין זה לא מנהג כללי אצלם, אצל אלו שבאו מעיירות קטנות או הכפרים, רבים מהם אוכלים אורז בפסח. ואילו בערים הגדולות שבמרוקו כגון קזבלנקה, מרקש, פאס, מקנס לא אכלו אורז. אם כן רואים שלא היה זה מנהג כללי וזה מאד משמעותי, כיון שכך אפשר לעשות התרת נדרים. לעומת זאת אצל האשכנזים זה מנהג כללי, לכן אי אפשר להם לעשות התרת נדרים.

טו. מנהג אי אכילת הקטניות בקרב בני ספרד

כמו כן לגבי איסור אכילת הקטניות. זה התחיל עם האורז ועבר גם לקטניות. הרוב הגדול של עדות הספרדים גם אלו הנוהגים שלא לאכול אורז נוהגים לאכול קטניות. אכן יש שאינם אוכלים קטניות, כגון אצל המרוקאים, יש שמבדילים אם זה קטניות יבשות שלא אוכלים, אולם אם זה טרי, פול טרי, שעועית טריה, אוכלים - אני לא יודע מה ההבדל בזה]. וכל אחד יעשה כמנהג אבותיו. אנחנו מכבדים כל מנהג.

טז. להגיש לאשכנזי קטניות בפסח

אכן אם בא אשכנזי להתארח אצל ספרדי והוא לא דתי, אסור לתת לו אורז לאכול, ואין לומר הלא בין כה הוא אוכל חמץ, יבוא איזה שופט עליון או שופט תחתון... הוא מתיר לאכול חמץ במחנות צה"ל ה' ירחם, מזולז ומבוזה, והוא יבוא לבית שלי להתארח, חמץ ודאי אסור לתת לו, אבל גם אורז אסור לתת לו. למרות שבעצמו הוא מזולז באיסור חמץ, הוא אוכל חמץ, אם יאכל פעם אחת אורז בפסח מה יקרה!? בכל זאת אסור לתת לו לאכול אורז. למה הדבר דומה? ח"ו אירעה תאונת דרכים, ויש פצוע, האם יבוא מישהו ויאמר הרי הוא בין כה פצוע אז ארקוד עליו קצת... הוא יהיה קצת יותר פצוע זה לא משנה הרבה, וכי מישהו נורמלי יגיד דבר כזה!? ודאי שלא. גם כאן, אדם שלצערנו הוא פצוע בנפשו, הוא לא מקפיד, הנשמה שלו פצועה, הוא לא שומר מצוות, אני לא יכול לומר הוא בין כה לא שומר מצוות אז ניתן לו עוד קצת. הרי ודאי לא יעלה על הדעת שאם יש יהודי שהוא בין כה מחלל שבת, שאומר לו סע במכונית עבורי, זה לא יתכן. הוא שהיה גם במנהגים, כיון שאבותיו נהגו לאסור, אסור לי לתת לו.

וכיוצא מותר. ע"ש.
והנה בשלחן ערוך (שם סעי' יז) כתב מרן שאסור לישב על מיטה שס"ת מונח עליה. והרמ"א שם כתב "והוא הדין שאר ספרים". זמכך שמרן הביא בבית יוסף את הדיון מה הדין בשאר ספרים, אולם בשלחן ערוך הזכיר את הנידון לגבי ישיבה עם ס"ת בלבד, הוכיח מרן הגר"ע יוסף בשו"ת יביע אומר ח"ט (יו"ד סי' כב) שדעת מרן להקל.

ומכל מקום כל זה הוא בספסל רגיל, אבל בספסל המחולק לכסאות נפרדים, ואפילו שיש רק ידידות בין הכסאות ואינם נפרדים לגמרי, מבואר בשו"ת יביע אומר (שם) שמותר לתחילה לשבת על הכסא הסמוך לכסא שמונחים עליו ספרי קודש. וגם הגרש"ה וואזנר בשו"ת שבט הלוי ח"ג (סי' יא אות ג') העלה להקל בזה אף לבני אשכנז, שהרמ"א אוסר לשבת על ספסל שמונחים עליו ספרים, והוסיף, שקרוב לומר שגם בספר תורה מותר באופן כזה.

הכנסת דפים עם דברי תורה וספרי קודש לבית הכסא

שאלה: מי שנכנס לבית הכסא ויש ברשותו דפים עם דברי תורה, האם צריך לכסותם בשני כיסויים או שמספיק לכסות

בכיסוי אחד?

תשובה: די לכסות בכיסוי אחד.

מקורות:

כתב מרן בשולחן ערוך (יו"ד סי' רפב ס"ז) שקמיעין המכוסים בכיסוי אחד בלבד, מותר להכניסם לבית הכסא. ומבואר בפוסקים שם, שהוא הדין לשאר ספרי הקודש. ולכן גם דפים של דברי תורה שמונחים בכיס, אדם יכול להכנס איתם לבית הכסא ואינו צריך שני כיסויים. וע"ש בשו"ת הרדב"ז (ח"ג סי' תקיג).

אורחות מרן

שביבי נוגה ורסיסי אור מאורחותיו והנהגותיו של מרן רבינו זיע"א מאשר נשמעו מפי מו"ר ועט"ר שליט"א



היזהרו מן הרמאים...

הסתובב, וראה איך שהפועלים רצים לתוך המחסן ומוציאים משם קמח. בעל הבית מיד התנצל ואמר שזו טעות, והזהיר את המשגיח באיזמים שאוי ואבוי לו אם יספר מה שראה, ובנוסף הביא לו 001 לירות כדי שלא יספר.

המשגיח הזה היה ירא שמים לקח את ה-001 לירות ובא לאאמו"ר כשכולו חיזור, ואומר לו כך וכך היה המעשה, ולראיה הנה ה-001 לירות שקיבלתי ממנו שוחד... וכמובן אאמו"ר זצוק"ל הסיר את ההשגחה מהמפעל הזה.

צריך לדעת, שגם בכשרות יש זייפנים שמזייפים תעודות כשרות, וכיום יש חוק שאדם שמזייף כסף הולך לבית הסוהר, אבל מי שמזייף בכשרות לא עושים לו כלום..."

ישיבה על ספסל שמונחים עליו ספרים

שאלה: האם מותר לשבת על ספסל שמונחים עליו ספרי קודש? כמו כן מה הדין באדם שכדי להניח תפילין הוא שם את התפילין על הספסל שאני יושב עליו, האם עלי לקום?

תשובה: לאשכנזים אסור לשבת על ספסל שמונחים עליו ספרי קודש. אולם לספרדים אפשר להקל. והמחמיר תבוא עליו ברכה.

ובספסל שמחולק לכסאות נפרדים, ואפילו שיש רק ידידות בין הכסאות והם לא נפרדים לגמרי, אפשר להקל לתחילה לכל הדעות.

מקורות:

במסכת מנחות (לב) נחלקו האמוראים האם מותר לשבת על ספסל שס"ת מונח עליו. ונחלקו הראשונים כמי לפסוק.

והנה לגבי שאר ספרי קודש, כתב מרן בבית יוסף (יו"ד סי' רפב): "כתב רבנו מנוח, אית דאמרי דוקא ספר תורה, אבל ספרים אחרים לא מחמירין בהו, וטוב להחמיר. ודוקא שלא בשעת בית המדרש, אבל בזמן בית המדרש והמקום צר לתלמידים, מותר לישב בשוה עם הספרים והפירושים, וכך נוהג רבנו משולם מבדריש. אך כשלא היה במקום בית המדרש, היה מדקדק שיהיה הספר נתון על גבי דבר אחר כל שהוא. עכ"ל [של רבנו מנוח]. וכתב בעל ספר אורחות חיים בסוף ספרו: ונראה שאין להקל בדבר שלא יראה כמזלזל בכבוד הספרים". עכ"ל. לעומת זאת, בפסקי התוספות (מנחות ס' פא) כתוב שרב הונא אסר רק בספר תורה, אבל בספרי התלמוד

בא והצטרף להיות שותף

בהפצת שיעורי מורנו ראש בית המדרש
הגאון רבי דוד יוסף שליט"א
ברחבי הארץ

להצטרפות

***6730**

שלוחה 3

office@ydaat.co.il

